APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Morozan Ghenadie
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 03-10-2022 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. EO2WE51RLTIQ8 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074672491

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074672491

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.
[L’utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l’adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074672491

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2022.10.04 12:09:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dosarul nr.2-1642/08

HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII

10 iunie 2008 mun. Chişinău

Judecătoria Rîşcani

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul V. Negru

Grefier A. Dumnazev

examinînd în şedinţa de judecată publică cauza civilă la acţiunea lui Ivan Marcov către Alexei Maceret privind apărarea dreptului de proprietate

A CONSTATAT:

Reclamantul s-a adresat în judecată cu acţiunea către reclamat despre apărarea dreptului său de proprietate, solicitînd retragerea vizei de reşedinţa a ultimului din apartamentul nr.64, situat pe str. M. Costin, 13/3, mun. Chişinău, indicînd că la 05.10.2005 dînsul a permis perfectarea vizei de reşedinţă pîrîtului, căruia trebuia să aibă viză de reşedinţă pentru a se angaja la serviciu. S-au mai înţeles ca să-l mai ajute cîte puţin, deoarece este în etate. Dar de cînd i-a perfectat viza de reşedinţă, nepotul său, pîrîtul A. Maceret nu a achitat serviciile comunale, măcar numai pentru sine. Mai mult ca atît are un comportament inadecvat, deoarece consumă droguri, consumă prea mult şi băuturi alcoolice. Deoarece pîrîtul locuieşte rar în apartament, dar şi atunci are un comportament grosolan şi nu achită serviciile comunale, reclamantul fiind nevoit să achite şi pentru o persoană în plus serviciile comunale, de aceea s-a adresat în judecată cu prezenta cerere.

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului a susţinut cerinţele din cerere şi a rugat ca să fie admise integral.

Reclamatul în şedinţa de judecată nu s-a prezentat, dar a fost înştiinţat despre data, locul şi timpul examinării cauzei contra semnătură.

Ascultînd explicaţiile participantului la proces, studiind materialele cauzei, instanţa de judecată consideră acţiunea întemeiată şi necesar a fi admisă din următoarele considerente.

Conform art.376 CC al RM, dacă dreptul proprietarului este încălcat în alt mod decît prin uzurpare sau privare ilicită de posesiune, proprietarul poate cere autorului încetarea încălcării.

În şedinţa de judecată s-a stabilit că, atît reclamantul I. Marcov cît pîrîtul A. Maceret au viză de domiciliu în apartamentul nr.64 de pe str. Miron Costin 13/3, mun. Chişinău, primul din 13.03.1964, dar ultimul din 15.10.2005, fapt confirmat prin cartea de imobil respectivă.

Pîrîtul are un comportament inadecvat la domiciliu, ceea ce se demonstrează prin caracteristica eliberată de la ofiţerul operativ de sector CPs.Rîşcani, mun. Chişinău în care se menţionează că, din partea vecinilor şi a altor persoane sunt plîngeri pentru comportament neadecvat, dînsul se află la evidenţa ca persoană consumatoare de băuturi alcoolice şi droguri şi la locul de trai str. Miron Costin 13/3, ap.64, mun. Chişinău se caracterizează negativ.

Din certificatul eliberat de către Dispensarul Republican de Narcologie nr.2347 din 06.05.2008 se confirmă că, A. Maceret se află la evidenţa narcologică din a.2005

cu diagnoza alcoolism cronic şi din 19.03.2007 cu diagnoza polinarcomanie (opiu haşiş, amfetamin).

Din bonurile de plată a serviciilor comunale se confirmă că reclamantul achită servciile comunale şi pentru pîrît.

Astfel, prin prisma art.376 CC al RM, instanţa de judecată ajunge la concluzia că, pîrîtul prin acţiunile şi inacţiunile sale îi împiedică reclamantului I. Marcov la exercitarea dreptului său de proprietate asupra imobilului de pe str. M. Costin, 13/3, ap.64, mun. Chişinău, din care motiv se concluzionează de a fi radiată viza de reşedinţă a lui A. Maceret din acest imobil.

În baza celor expuse şi conform art.art.238-241 CPC al RM, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Acţiunea lui Ivan Marcov se admite.

Se retrage viza de reşedinţă cet. Alexei Maceret, 1973 din apartamentul nr.64 situat pe str. M. Costin, 13/3, mun.Chişinău.

Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 20 zile, prin intermediul Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău.

Preşedintele şedinţei
Judecătorul

V. Negru

Copia corespunde originalului
Hotărîrea a devenit irevocabilă la 01.04.2008

Specialist: N. Fura

Vicepreședinte:

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
SEDIUL RÎŞCANI
REPUBLICA MOLDOVA

Cusute și numerotate

2 file

Specialist.